



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1258 del 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 del 30/07/2026

PROPOSTA N. 2203 del 29/07/2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento diretto per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme. Assunzione impegno di spesa CIG : BC8D785F73

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco per Attribuzione incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare. Conferma. all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Rilevata la necessità per l'Ente di utilizzare adeguati strumenti di informatici per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali;

Considerato che :

- all'interno dell'Ente non ci sono professionalità, atte a garantire sia il servizio di assistenza del sistema e registrazione audio della sala consiliare che il servizio di sbobinatura e trascrizione computerizzata, pertanto ci si avvale, per lo svolgimento del suddetto servizio, di apposita impresa specializzata con garanzia di professionalità ed affidabilità;

Dato atto che:

la soluzione più idonea a garantire l'ente, anche in considerazione dell'importo, è un affidamento diretto ad operatore economico in grado, per l'esperienza nel settore, di provvedere con l'adeguata serietà, competenza, professionalità e puntualità nella produzione e consegna del materiale, e pertanto di svolgere il servizio oggetto della presente determinazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. R.G. n. 222 del 17/02/2026 con la quale di affidava il servizio di che trattasi, con validità semestrale, all'operatore economico Music Art Service, sig. Tonino Sirianni, P.Iva 0399860079;

Vista la manifestazione di interesse espressa per le vie brevi ed accettata da parte del titolare della impresa individuale Music Art Service, sig. Tonino Sirianni, P.Iva 03998600799, per l'affidamento diretto di 6 (sei) mesi per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme, allo stesso costo e alle stesse condizioni del precedente affidamento e capitolato d'appalto con il ribasso del 20% sul servizio di registrazione;

Constatata pertanto la disponibilità da parte della impresa individuale Music Art Service di Tonino Sirianni, P.Iva 03998600799 con sede in Via Barolo n° 6 Lamezia Terme (CZ), ad

effettuare il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata delle sedute dei Consigli Comunali, l'assistenza durante i lavori, nonché le resocontazioni e trascrizione integrale, anche pregresse, dei lavori del Consiglio Comunale per un periodo di 6 (sei) mesi, decorrenti dal 26 agosto 2026, alle condizioni specificate nel capitolato d'appalto (allegato 1), con un ribasso del 20% sui prezzi a base d'asta del capitolato per il servizio di registrazione, per come indicato nel seguente quadro economico:

- Importo a base d'asta del servizio di registrazione audio euro 50,00 a ora;
- Importo a base d'asta del servizio di trascrizione euro 2,00 a facciata;
- Importo con il ribasso del. 20% (venti) del servizio di registrazione euro 40,00 a ora;

Considerato che :

-da un'analisi dei costi connessi al servizio di che trattasi riferito all'ultimo biennio, si ritiene che il fabbisogno presunto dell'Ente per il periodo di 6 (sei) mesi può determinarsi in euro 4.990,00 (euro quattromilanovecentonovanta/00);

- l'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, comma 6, con riferimento al Principio di rotazione degli affidamenti, dispone che e' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Rilevato che, nel caso di specie, l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00 per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip/Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari;

Dato atto pertanto che per l'affidamento diretto per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme è interesse di questa Amministrazione procedere, al rinnovo del servizio alla impresa individuale Music Art Service di Tonino Sirianni avente domicilio fiscale in Via Barolo n° 6, Lamezia Terme (CZ) P.Iva 03998600799, che corrisponde al meglio alle esigenze dell'Ente, per pregressa esperienza dimostrata e dovuto livello di specializzazione oltre che per il prezzo economicamente vantaggioso in rapporto al servizio reso;

Considerato che la somma necessaria totale per il servizio è pari ad € **4.990,00** non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. (regime forfettario come da dichiarazione allegata in atti) e che trova la sua disponibilità sul capitolo n. 1005/0 (spese diverse e di funzionamento del Consiglio Comunale) piano dei conti 1.03.01.02.999 del bilancio finanziario 2026/2028, esercizio quota parte 2026 e 2027 (giusta disponibilità all'utilizzo del capitolo di competenza 1005/0 acquisita a mezzo mail da parte del Segretario Generale dell'ente);

Dato atto che :

-il servizio da acquisire, essendo di importo inferiore a 5.000,00 euro, non è obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell'Art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023, e cioè mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art. 17 comma 1 e 2 del decreto n. 36/2023, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento diretto del servizio, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

Acquisito il Codice Identificativo Gara CIG :
BC8D785F73 ;

Precisato pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del decreto n. 36/2023 del nuovo codice dei contratti che :

- a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è garantire la continuità del servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme;
- b) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto di cui all' art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023;
- c) l'importo dell'affidamento è di € **4.990,00** non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. (regime forfettario);
- d) il CIG associato alla presente procedura è: BC8D785F73;

Richiamato l'obbligo per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Dato atto che sono state effettuate le dovute verifiche dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 del nuovo codice dei contratti ed in particolare:

- vista la visura camerale dell'impresa individuale Music Art Service di Tonino Sirianni ;
- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 12/11/2026 (allegato in atti);
- il Codice Identificativo Gara (CIG) e' il seguente: : BC8D785F73 acquisito sul portale ANAC per la procedura di che trattasi;

Rilevata l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti, ai fini della liquidazione;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- m) la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 –Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria. secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente/ responsabile dell'istruttoria del procedimento, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarita' e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti corruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono al sottoscritto Dirigente di rendere parere favorevole con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2000, convertito con Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Bilancio	Importo IVA esente
31/12/26	entro 30 gg dalla fatturazione	2026	€ 3.326,67
25/02/27	entro 30 gg dalla fatturazione	2027	€ 1.663,33

Dato atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificata la regolarita' tecnico-amministrativa del presente procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre;

Di procedere con l'affidamento, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, del servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme, a decorrere dal 26/08/2026 per un periodo di 6 (sei) mesi alla impresa individuale Music Art Service di Tonino Sirianni avente domicilio fiscale in Via Barolo n° 6, Lamezia Terme (CZ) P.Iva 03998600799,

che corrisponde al meglio alle esigenze dell'Ente, per pregressa esperienza dimostrata e dovuto livello di specializzazione oltre che per il prezzo economicamente vantaggioso in rapporto al servizio reso, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

Di impegnare la somma quantificata in € 4.990,00 non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii. (regime forfettario allegato in atti) sul capitolo n. 1005/0 (spese diverse e di funzionamento del Consiglio Comunale) piano dei conti 1.03.01.02.999 del bilancio finanziario 2026/2028, (giusta disponibilit  all'utilizzo del capitolo di competenza 1005/0 per quota parte 2026 e 2027 acquisita a mezzo mail da parte del Dirigente/Segretario Generale dell'ente), secondo la seguente articolazione:

- € 3.326,67 capitolo 1005/0 piano dei conti 1.03.01.02.999 esercizio 2026;
- € 1.663,33 capitolo 1005/0 piano dei conti 1.03.01.02.999 esercizio 2027;

Di approvare il capitolato d'appalto che diventa parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1);

Di provvedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Luglio 2014;

Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione di quanto dovuto alla impresa individuale Music Art Service di Tonino Sirianni avente domicilio fiscale in Via Barolo n° 6, Lamezia Terme (CZ) P.Iva 03998600799 , previa presentazione di regolari fatture elettroniche sul Cod. Univoco Q87PKZ e accertamento della regolarit  della prestazione attivata, con pagamento sul conto corrente dedicato per la fornitura in oggetto, come comunicato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilit  dei flussi finanziari (allegato in atti);

Di dare atto che il responsabile del procedimento e' il sottoscritto Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera.

Di dichiarare ai fini del controllo preventivo di regolarit  amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarit  tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarit , legittimit  e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole   reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorit  il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificher  le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalit  predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facolt , in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

di dare atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o

preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale;

Di specificare

che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 , dell'art. 9 del D.P.R. n.62 /2013 e del vigente PIAO 2025/2027;
- il presente atto non rientra nella casistica di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e quindi non è soggetto alla pubblicazione nella specifica sezione ai fini della liquidazione del vantaggio economico;
- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di trasmettere il presente atto

:

- all'ufficio emissione mandati con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4. comma e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;
- alla ditta individuale Music Art Service di Tonino Sirianni;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale, nonché la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2203 del 29/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 315 del 30/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1005	580	1	01	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.326,67

a favore di:

Codice	Fornitore
59662	MUSIC ART DI SIRIANNI TONINO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Determinazione a contrarre per affidamento diretto per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme. impegno di spesa CIG : BC8D785F73

2026	1005	581	1	01	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.663,33
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	----------

a favore di:

Codice	Fornitore
59662	MUSIC ART DI SIRIANNI TONINO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Determinazione a contrarre per affidamento diretto per il servizio di registrazione audio e trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Lamezia Terme. Assunzione impegno di spesa

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.